

0011302-70.2014.8.26.0152

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético

Magistrado: Andressa Martins Bejarano

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Disse que já foi condenado por tráfico de drogas. Não foi necessário colocar fogo na área. Não tinham árvores, tinha somente capim, pé de mamona. No local não tinha obra feita quando foi contratado pelo advogado. Tinha o mangueirão antigo e os entulhos. Passou pela área para dar uma olhada e encontrou o doutor lá na área, sendo que informou que foi feito um TAC com o dono da área.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0011302-70.2014.8.26.0152 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011302-70.2014.8.26.0152

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 274/2014 - Setor de Investigações de Crime Contra o Meio-Ambiente - Carapicuíba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mauro Silva Paglioni

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andressa Martins Bejarano

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de MAURO SILVA PAGLIONI, imputando-lhe as condutas descritas nos artigos 38, "caput" e 54, § 2º, V, ambos da Lei nº 9.605/98, na forma do artigo 69, do Código Penal, pois que em data incerta, mas sendo entre o dia 26 de agosto de 2014 a 20 de outubro de 2014, na Rua Padre Ignácio, nessa cidade e Comarca de Cotia/SP, o denunciado danificou floresta considerada de preservação permanente, causou poluição em níveis tais que podiam causar danos à saúde humana, pelo lançamento de resíduos sólidos, poluição indicada pelo laudo pericial.

A denúncia foi recebida em 04/09/2018, ocasião em que se determinou a citação do Réu.

O Ministério Público solicitou o arquivamento quanto ao investigado Sérgio Reinaldo Piffer, determinado o arquivamento do inquérito em decisão proferida em 10.04.2019 (fl. 235).

O réu foi devidamente citado (fls. 242/243), apresentou resposta à acusação (fls.

250/252).

Em audiência de instrução e julgamento, além do interrogatório do Réu, foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes.

O Ministério Público, em suma, pede a procedência da ação, nos termos da denúncia, visto o enorme dano ambiental causado.

A defesa alegou, em síntese, inexistência de provas de propriedade, posse ou ocupação por parte do acusado, multas em nome de terceiros estranhos à lide e não haver vegetação no local e o terreno era utilizado como depósito de lixo por terceiros, entendendo que o acusado não pode responder por atos de terceiros.

É o relatório. Decido.

Ausentes alegações preliminares formuladas pelas partes, passo a analisar o mérito da demanda.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, quais sejam a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio dos documentos: "Portaria" (fls. 02/03); "Relatório de Investigações" (fls. 04/13); "Boletim de Ocorrência" (fls. 23/28, 31/34, 83/86, 93/96, 98/99); Auto de infração ambiental (fls. 29/30), "Documentos de Instauração" (fls. 37/41, 65/66, 114/117); "Relatório Fotográfico" (fls. 87/89, 97, 123/126); "Ofícios" (fls. 118, 127/128); "Laudo Pericial" (fls. 18/22, 177/182); "Relatório Final" (fls. 184/189), pelos demais documentos constantes e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria, da mesma forma, está comprovada.

Segundo narra a denúncia que em data incerta, mas sendo entre o dia 26 de agosto de 2014 a 20 de outubro de 2014, na Rua Padre Ignácio, nessa cidade e Comarca de Cotia/SP, o denunciado danificou floresta considerada de preservação permanente, causou poluição em níveis tais que podiam causar danos à saúde humana, pelo lançamento de resíduos sólidos, poluição indicada pelo laudo pericial.

Antes de tudo ressalto que a orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que os policiais merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.

Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, sua palavra serve para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial.

Pois bem, segundo consta do relatório de investigação criminais de fls. 04/13, os policiais Civis, Cristiano Rodrigues Montemor e Willians Thomaz da Silva, empreenderam no dia 20/10/2014, aproximadamente às 11h00min, na Rua Padre Ignácio, s/n, por ocasião de sobrevoo realizado anteriormente, sendo que fato, encontraram uma extensa área apresentando vários pontos de deposição de materiais adventícios, com resíduo de construção civil, lixo, entre outros. Havia na área diversos equipamentos empregados em operações de terraplenagem, sem, entretanto, estarem presentes seus respectivos operadores. Não encontraram nenhum responsável naquele momento, sendo assim, fotografaram o que viram e colheram as coordenadas da área. Efetuaram consulta junto à base cartográfica da EMPLASA, bem como entenderam conveniente oficiar à Prefeitura do Município de Cotia, à CETESB e Polícia Militar Ambiental.

O policial militar Reinaldo Bonelli Goulart, lotado no 3º Pelotão Ambiental de Embu das Artes (fls. 16/17), em depoimento prestado perante a autoridade policial, no dia 19/11/2014, relatou que: "que é policial militar, lotado no 3º Pelotão Ambiental de Embu das Artes, sito ao endereço supra. Informa que nesta data, se dirigiu até a Estrada Padre Inácio, n.º 2000, bairro Jd. Do Museu, no município de Cotia, em atenção a ordem de serviços expedida pelo comando superior, em razão do relatório técnico de vistoria n.º 157/14, expedido pelo Núcleo de Fiscalização da CETESB de Embu das Artes, o qual recomenda a lavratura de dois autos de infrações. Informa que chegando ao local, constatou o descarte de resíduos sólidos e supressão de vegetação. Informa que em atendimento o relatório da CETESB, foram lavrados os

autos de infrações n.º 303.135 em nome de Mauro Silva Paglioni RG 15.603.258-SSP-SP, na modalidade de multa simples, no valor de R\$ 1.210,00, por suprimir 0,22ha de vegetação Nativa, fora de área de preservação permanente. Foi lavrado o auto n.º 303.134 em bina de Mauro Silva Paglioni RG 15.603.258-SSP-SP, na modalidade advertência, por impedir a regeneração natural de vegetação em área de APP, correspondente a 0,07ha. Foi lavrado auto de infração n.º 303.117, Sérgio Reginaldo Piffer, na modalidade de multa simples, no valor de R\$ 1.210,00, por suprimir 0,22ha de vegetação nativa, fora de APP. Por fim informa que não foi encontrado nenhum responsável pelo local, onde as atividades estavam paralisadas, mas devido a identificação da lavratura de outros autos naquela área em data anterior, foi possível identificar o proprietário de nome Sérgio Reginaldo Piffer, o qual alegou que vendeu a propriedade para Mauro Sérgio Paglioni, conforme cópia do contrato que ora apresenta. Informa que não foi apresentado nenhuma autorização do órgão ambiental competente, que autorizasse as atividades no sítio do evento.". Em solo policial, (fl. 47) o declarante, Sérgio Reginaldo Piffer, ex-proprietário do terreno disse: "... Comparece atendendo intimação da Autoridade, esclarecer que foi proprietário do imóvel, sito a Estrada do Padre Inácio, n.º 2000, bairro Caputera, no município de Cotia, medindo 27.000m², o qual foi vendido para Mauro Silva Paglioni, em 26.08.2014, conforme cópia do contrato juntados nos autos. Com relação aos fatos em apuração, o declarante informa que em meados do ano de 2013, o declarante alugou o imóvel para pessoa de prenome Renato, para este fazer a correção do relevo do imóvel, que posterior o declarante ia construir um galpão. Informa que não foi formalizado nenhum contrato com Renato, mas segundo ele havia retirado todos os documentos junto ao órgão ambiental competente, para o serviço de terraplenagem, mas na verdade, Renato não havia retirado nenhum documento que regularizasse a movimentação de terra, fato que foi autuado, conforme os autos de infração 280.926/13 e 287455/13, permanecendo parte do empreendimento embargado, mensurado em 2.000m². Informa que o declarante compareceu na CETESB de Embu das Artes, onde protocolou recurso dos autos, estando no aguardo do julgamento dos mesmos. Informa que vendeu a propriedade para Mauro Silva Paglioni, em 26.08.2014, quando informou da existência dos autos de infrações, os quais haviam protocolado recuso junto a CETESB, no entanto, estava no aguardo do julgamento. Informa que ficou surpreso com a notificação recebida porque havia avisado Mauro que não poderia fazer qualquer atividade no local embargado, porque tinha que aguardar o deferimento do recurso. Informa que após a venda, tem conhecimento que Mauro estava fazendo alguma atividade no imóvel, não sabe o local exato, somente agora ficou sabendo que era o local embargado anteriormente, fato que não tem nenhuma responsabilidade sobre a propriedade, porque foi vendida para o Mauro Silva Paglioni.".

Ouvida em juízo, a testemunha Willians Thomas da Silva, Policial Militar, relatou que lembra vagamente, que deu origem a diligência, pois faziam sobrevoos no local, pela dificuldade de acesso, e num dos sobrevoos capturou-se os pontos por GPS, e encontraram, a área estava vazia, havia equipamentos, sinais de intervenção. Fizeram relatório, provocaram a polícia militar e a Cetesb. Depois não tiveram mais participação. No sobrevoos chamou atenção o descampado e ao redor tinha uma vegetação vigorosa, e para ter supressão e vegetação deveria ter autorização. O que levou ao interesse em verificar se havia autorização. Das intervenções em solo haviam entulhos, muita coisa incompatível com solo somente. Não se recorda se tem restrição para entrar no local. Não chegou a ter contato com o proprietário, não havia ninguém. Não se recorda de ter fogo no local. Não se recorda se teve contato. Interrogado pela autoridade policial, o réu disse que: "comparece atendendo intimação da Autoridade, oportunidade em que esta sendo ouvido na presença de seu advogado, Dr. Hélio Silva Dionísio, OAB/SP 123.848, com escritório a Rua Rubens Esverner, n.º 110, bairro Granja Julieta, São Paulo/SP, Fone 7850.4223. Que o declarante é proprietário do imóvel, sito ao sítio do evento, medindo 2,7ha, sito a Estrada do Padre Inácio, nº 2000, Bairro Jd. Do Museu, Cotia/SP. Informa que quando comprou o imóvel estaca com capim muito alto e quando foi fazer uma limpeza, os policiais Militares Ambientais estiveram na propriedade e fez a vistoria, oportunidade em que tomou conhecimento da existência dos autos de infrações

280.926/13 e 287.466/13, que foram lavrados em nome de Sérgio Reginaldo Piffer, antigo proprietário. Informa que diante de tais fatos, os policiais lavraram os autos de infrações n.º 303.134 e 303.135 em nome do declarante, sendo que referente o primeiro auto, foi protocolado recurso administrativo junto a CETESB, estando no aguardo do julgamento, enquanto o outro auto, foi formalizado um TCRA n.º 32392, exigindo o plantio de 88 mudas de árvores nativas da mata Atlântica, com início em 06.07.2015 e término em 06.01.2017, fato que será cumprido rigorosamente. Informa que o declarante não fez descarte de nenhum tipo de resíduo no local, pois somente fez a limpeza da propriedade e jamais tinha conhecimento que a propriedade estava embargada. Com relação à intervenção de APP pela CETESB, o declarante informa que não existe curso d'água em sua propriedade, pois somente apresentava algumas poças da água, proveniente de água pluviais, conforme citado no histórico do boletim de ocorrência dos policiais Militares Ambientais, já juntado nos autos, conforme B.OPAMB 147.852. Informa que também verificando a carta emplasa (articulação 2332) com índice de nomenclatura SF-23 C-VI-I-SO-B, folha denominada Itatuba, com recobrimento aéreo datado entre julho de 1980 e agosto de 1981, e última atualização praticada entre julho de 1992, onde demonstra que não existe de curso d'água em sua propriedade.".

O réu, interrogado em juízo, disse que foi contratado pelo dono da área, não se recorda do nome do advogado, acredita que era Carlos, disse que ele tinha uma área aberta em Cotia e o pessoal jogava muito entulho no local. O dono da área contratou para colocar uma máquina ali de terraplanagem e fazer uma limpeza daquela área. Tinha aproximadamente 30 metros de terreno plano e 70 metros aproximadamente era um buraco. Pediu para limpar a área pois tinha ideia de cercar e fazer uma escolinha de futebol. Ao lado tinha um mangueirão de criar porcos que estava abandonado, 30 metros de comprimento, pediu para ele tirar a sujeira do local e acertar o local, quando iniciou chegaram os policiais. A área já estava abandonada com vegetação rasteira, não tinha árvores na área. Disse que a área nunca foi dele, não se recorda, mas o nome da pessoa era Carlos, não sabe o nome completo, sabe apenas que era o dono da área. Conheceu ele através do pesqueiro que tem ali ao lado. Luciana Maria Piffer, era filha do dono da área. O advogado disse que era advogado e não podia se responsabilizar pelo "negócio aí", daí disse que precisaria que o réu ficasse responsável pela área, negou que tenha comprado a área. Foi na delegacia ambiental em Barueri, disse que faz tempo. Disse que o advogado pediu para ele se responsabilizar pela área, disse que ficou responsável pela área, mas não era dono da área. Disse que até pode ter falado que era proprietário mas estava muito nervoso por conta dos policiais. Disse que já foi condenado por tráfico de drogas. Não foi necessário colocar fogo na área. Não tinham árvores, tinha somente capim, pé de mamona. No local não tinha obra feita quando foi contratado pelo advogado. Tinha o mangueirão antigo e os entulhos. Passou pela área para dar uma olhada e encontrou o doutor lá na área, sendo que informou que foi feito um TAC com o dono da área.

A coerência e a harmonia existentes entre os depoimentos prestados, seja em terreno policial, seja em Juízo, sob o crivo do contraditório, conferem total credibilidade e segurança à prova produzida pelo Ministério Público e confirmam os elementos colhidos durante a fase investigativa.

Dos relatos trazidos resta manifesto que o acusado trouxe a juízo uma versão isolada do conjunto probatório e reflete mero exercício do direito de defesa. Observo que o laudo pericial de fls. 18/22 aponta que: "Na área objeto da vistoria ambiental, realizada em propriedade com área total aproximada de 2,7 hectares, foi observado que o local encontrava-se sem nenhum funcionário ou pessoa responsável em seu interior, realizando trabalhos ou atividade antrópicas e degradadoras do meio ambiente. Nessa ocasião o proprietário não estava presente, bem como não houve apresentação de documentação de propriedade, nem licenças ou alvarás para a execução da atividade desenvolvida no local. Na área do objeto do dano ambiental dos AIA's n.º 280.926/2013, 287.453/2013, 287.454/2013 e o AIA n.º 287.455/2013, foi observada que na época do lavratura do AIA 280.926/2013 ocorreu atividade de movimentação de terra em dois platôs (sendo um com 0,2 hectares de área e outro, 0,25 hectares) com despejo de resíduos sólidos com volume de 1.000 m3 (mil metros

cúbicos). Posteriormente, foi constatado o despejo de resíduos sólidos em uma área de 1.800 m², sendo lavrados os AIA's nº 287.453/2013, 287.454/2013 e o AIA nº 287.455/2013. Os resíduos sólidos são provenientes de construção civil e resíduos domésticos (...). Nos fundos da propriedade, foi observada presença de um curso de água com largura com até 10 metros, gerando uma Área de Preservação Permanente (APP), de acordo com o Artigo 4º das Leis Federais nº 12.651/12 e 12.727/12. No entorno do curso de água gerador de APP foi observada presença de fragmentos de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração natural...".

No referido laudo constam imagens da região devastada, confirmando a grande degradação perpetrada pelo réu, bem como à fl. 197, observando-se a imensa região afetada em comparação com a imagem da floresta à fl. 196.

Destaca-se que no contrato de fls. 37/41 consta o réu como compromissário comprador da área e o réu compareceu em Delegacia e, de fato, confirmou que seria o proprietário do local.

A versão trazida em juízo pelo réu não se mostra sequer crível, já que refere que uma pessoa de nome Carlos, que sequer sabe informar o nome completo, teria contratado ele para fazer a limpeza no local, sendo que lhe disse que por ser advogado, não podia se responsabilizar pelo "negócio aí", pedindo para o réu assumir a responsabilidade.

Portanto, por meio das provas produzidas e que acima foram analisadas, é possível concluir que os fatos delituosos aconteceram tal como narrados pelo Ministério Público, evidenciando a devastação da floresta considerada de preservação permanente, observando-se que constou do laudo que: "No entorno do curso de água gerador de APP, foi observada presença de fragmentos de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração natural.", além da poluição com o lançamentos de resíduos com possibilidade de causar danos à saúde humana.

Provas à autoria e a materialidade dos crimes descritos na inicial acusatória, de rigor a confirmação da pretensão punitiva do Estado.

Passo a fixar a pena a ser imposta ao Réu - Art. 38 "caput" - Lei 9.605/98.

Na primeira fase da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal.

Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, razão pela qual não podem repercutir negativamente nesta fase. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie. O Réu é reincidente, o que será considerando na segunda etapa da dosimetria da pena. Os motivos são normais à espécie (enriquecimento sem causa).

Com base nisso, fixo a pena-base em 01 ano de detenção.

Na segunda fase da fixação da pena, anoto a presença de circunstância agravante da reincidência, assim agravo a pena em 1/6, fixando-a em 01 ano e 02 meses de detenção.

Na terceira fase, não vislumbro causa de aumento ou de redução de pena, fixo a pena base em 01 ano e 02 meses de detenção.

Passo a fixar a pena a ser imposta ao Réu - Art. 54, § 2º, V, Lei 9.605/98.

Na primeira fase da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade demonstrada pelo Réu é normal à espécie, não extrapolando daquilo que prevê o tipo legal. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, razão pela qual não podem repercutir negativamente nesta fase. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie. O Réu é reincidente o que será relevado na segunda fase. Os motivos são normais à espécie (enriquecimento sem causa).

Com base nisso, fixo a pena-base em 01 ano de reclusão.

Na segunda fase da fixação da pena, anoto a presença de circunstância agravante da reincidência, assim agravo a pena em 1/6, fixando-a em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Na terceira fase, não vislumbro causa de aumento ou de redução de pena, fixo a pena definitiva em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Para o cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo segundo, do Código Penal e relevando a reincidência, fixo o regime inicial semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursi devido à reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar MAURO SILVA PAGLIONI, como incurso artigos 38, "caput" e 54, § 2º, V, ambos da Lei nº 9.605/98, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de detenção e 01 ano e 02 meses de reclusão, regime inicial semiaberto.

Defiro o recurso em liberdade ao réu, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.I.C.

Cotia, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA